



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 36 DEL 15/05/2026

OGGETTO: CONFERMA LINEE DI INDIRIZZO E PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA "IL NIDO" DI BORGHI. PREVISIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE PER IL PERIODO 01/09/2026-31/08/2030

L'anno 2026 addì 15 maggio alle ore 09:10 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- ▣ Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- ▣ Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- ▣ Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore
- ▣ Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028

Visti:

- il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di Servizi alla persona;
- l'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. dispone:
 - al comma 2 che "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
 - al comma 5 che *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
 - presso il Comune di Borghi è presente un immobile in Via E.Berlinguer – Fraz. Lo Stradone, in corso di riqualificazione per la destinazione ad asilo nido, finalizzato ad ospitare n. 20 bambini di età ricompresa tra 3 e 36 mesi;

Richiamati:

- la Legge n. 328 dell'08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 25 novembre 2016, n.19, "Servizi educativi per la prima infanzia";

- la Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 1564/2017;
- la Direttiva regionale approvata con DGR 704/2019
- il D.Lgs. n. 65/2017 che hanno delineato il quadro normativo in cui si colloca il sistema integrato di educazione e d'istruzione 0-6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la delibera G.C. 35 del 08.05.2026 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA "IL NIDO" DI BORGHI IN MERITO ALLA CONCESSIONE PER IL PERIODO 01/09/2026-31/08/2029 con la quale si è inteso dare corso all' Affidamento del servizio in concessione dell'asilo nido ai sensi dell'art. 187 D.lgs. 23/2023, dal 1° settembre 2026 ad 31 agosto 2029, con opzione per un ulteriore anno, con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 108 e 130 del D.Lgs. 36/2023, alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti parametri per la valutazione dell'offerta: 80/100 punti massimo alla componente tecnica e 20/100 punti massimo alla componente economica;

Visto che trattandosi di una concessione, non è tuttavia possibile prevedere una proroga ai sensi dell'art. 178, comma 5 del vigente Codice dei contratti pubblici, atteso che in tale ipotesi è possibile solo il caso della cd. proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023; tale ultima disposizione infatti deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario;

Considerato che, nel caso di specie, non si ritiene che l'ulteriore anno previsto dopo il triennio 2026-2029 sia riferibile alla sola proroga tecnica, atteso che la previsione di un ulteriore anno è comunque riferito alla redditività del progetto a favore del soggetto concessionario e quindi a quanto esposto nel piano economico finanziario, che infatti deve prevedere un periodo di attività di 4 anni;

Ritenuto conclusivamente, in base a quanto in precedenza previsto ed affermato, di dover modificare ed estendere la durata della concessione in oggetto, **con una previsione di durata di 4 anni** dal 1.09.2026 al 31.08.2030; di conseguenza tutti gli atti riferiti a tale concessione (capitolato, progetto di servizio, disciplinare, bando ecc.) dovranno indicare e fare riferimento a questo arco temporale;

Atteso che:

- ☐ il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi adottato con delibera di G.C. n.110 del 05/12/2025 e approvato con delibera di C.C. n.29 del 27/12/2025 per il triennio 2026/2028, in conformità all'art.37 e all'allegato I.5 del D. Lgs. n.36/2023;
- ☐ La struttura destinata ad asilo nido in corso di riqualificazione, potrà ospitare fino ad un

massimo di 20 bambini;

Dato atto che l'asilo nido, oltre ad essere un servizio educativo, sociale e di interesse pubblico, concorre al raggiungimento di obiettivi socialmente qualificanti per la comunità, precipuamente alle finalità di:

- ☐ offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di uno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei medesimi;
- ☐ offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo garantendo assistenza sul piano psicologico, pedagogico, emozionale e sociale;
- ☐ consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno mediante il loro affidamento a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al mondo del lavoro e di conciliare le scelte professionali di entrambi i genitori;
- ☐ prevenire ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale;

Evidenziato che:

- ☐ il Comune di Borghi attualmente non dispone di personale dipendente né dei mezzi necessari ai fini della gestione diretta del servizio de quo e non possiede una adeguata organizzazione di mezzi e strumenti per gestire in proprio il servizio, pertanto deve procedere alla sua completa esternalizzazione mettendo però a disposizione dell'aggiudicatario il locali completamente attrezzati e arredati ;
- ☐ l'affidamento esterno ad un soggetto terzo qualificato si ritiene consentirà, nel corso delle prossime annualità, sia risparmi di spesa che risultati gestionali ed operativi positivi, con soddisfazione da parte dell'utenza;
- ☐ La scelta del modello della concessione di servizi (artt. 176 e ss. D.Lgs. 36/2023) risponde alla necessità dell'Amministrazione di garantire un servizio ad alto valore sociale, trasferendo al contempo il rischio operativo (di domanda e di offerta) ad un operatore specializzato. Il progetto integra la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, confermando la convenienza economica e l'efficienza gestionale dell'affidamento a terzi rispetto alla gestione diretta.

Considerato che la scelta di tale modello organizzativo, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente conforme al principio fondamentale di tutela della concorrenza in quanto si basa fondamentalmente sulle seguenti ragioni:

- ☐ riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio operativo/gestionale in ordine al servizio affidato;
- ☐ possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, in relazione alla maggiore autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso;
- ☐ mantenimento in capo al Comune di Borghi di una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno;

Precisato che:

- ☐ l'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro,
- ☐ l'art. 62, comma 6, del Codice stabilisce che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al punto precedente le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. dello stesso D. Lgs n. 36/2023;

Dato atto che:

- ☐ con atto costitutivo sottoscritto in data 01/04/2014, i Sindaci dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 12 D.Lgs 78/10 e successive modificazioni e all'art. 19 L.R. 21/2012, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali;
- ☐ l'Unione Rubicone e Mare gestisce in convenzione il servizio associato della centrale unica di committenza per conto dei Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, giusta convenzione rep. n. 65 del 30.12.2014;
- ☐ ai sensi dell'art. 6 della suddetta convenzione, la stessa redige e approva gli atti di gara sulla base di quanto indicato nella determinazione a contrarre e nel capitolato speciale approvati dal Comune competente;

Dato altresì atto che la Centrale Unica di Committenza svolge, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti e può del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.6.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;

Precisato che il soggetto a cui affidare il servizio di gestione del nido d'infanzia verrà individuato attraverso una gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023; la gestione della relativa procedura di gara sarà affidata alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione Rubicone e Mare; il Progetto di servizio, il Capitolato Speciale con tutti i suoi allegati sono predisposti dal Settore Amministrativo del Comune di Borghi in collaborazione col Segretario comunale e verranno trasmessi alla C.U.C. per l'elaborazione del relativo Bando di gara. Il concessionario verrà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera del Codice dei contratti;

Tenuto conto che l'affidamento in gestione del servizio prevede a carico del concessionario la gestione complessiva della struttura di nido d'infanzia e comprende i seguenti servizi, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto di gestione del servizio:

- ☐ Servizio principale: consiste nella gestione del servizio educativo di nido d'infanzia per bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi di età. Il servizio è "bilanciato" per un numero di 20 bambini (capienza massima della struttura) presenti in contemporanea;

- ☐ Servizi accessori a quello principale: consistono nella fornitura di materiali di consumo per l'intero periodo del contratto, custodia, pulizia, igiene, riordino e manutenzione ordinaria della struttura, nonché nella distribuzione e somministrazione dei pasti; a ciò si deve aggiungere la riscossione delle rette, interamente a carico del gestore;

Visto il *Capitolato speciale per l'affidamento della gestione del servizio nido d'infanzia "Il Nido" nel Comune di Borghi per il periodo 01/09/2026-31/08/2030* (All. A) ed il *Progetto di Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Borghi (FC)* (All. B) entrambi da far parte integrante il presente provvedimento;

Ritenuto di indicare i seguenti indirizzi per l'affidamento dei servizi di cui in premessa:

- ☐ Affidamento del servizio in concessione ai sensi dell'art. 187 D.lgs. 23/2023, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030, con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 108 e 130 del D.Lgs. 36/2023, alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti parametri per la valutazione dell'offerta: 80/100 punti massimo alla componente tecnica e 20/100 punti massimo alla componente economica;
- ☐ al fine di garantire l'accessibilità economica del servizio, applicazione dei seguenti importi massimi per le rette mensili di frequenza (al lordo di eventuali pasti, se previsti come quota a parte, o altre voci accessorie), che fungeranno da base d'asta per l'offerta economica:
 - Fascia TEMPO PIENO (fino alle ore 16:00): € 600,00/mese (IVA esclusa);
 - Fascia PART-TIME (solo mattina): € 500,00/mese (IVA esclusa);
- ☐ Il Concessionario dovrà provvedere in proprio - senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale - alla riscossione delle rette di frequenza versate dalle famiglie che usufruiscono del servizio;
- ☐ Garantire la qualità attuale del servizio, anche attraverso un adeguato contesto socio-educativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitivi, valorizzando le originali identità individuali;
- ☐ prevedere e valorizzare la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;
- ☐ Promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo qualificato, la presenza di un coordinatore pedagogico e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi;

Precisato che trattandosi di concessione di servizio, disciplinata dagli artt. 177 e segg. del d. lgs. n.36/2023, i rischi operativi sono trasferiti interamente in capo al concessionario;

Dato atto che il valore complessivo della concessione per il periodo di 4 anni è stimato in € 484.000,00;

Ritenuto di prevedere un canone annuo a carico del futuro concessionario pari ad €. 1.200,00, da rivalutarsi annualmente ai fini ISTAT, al fine di favorire l'attivazione di un servizio di primario interesse sociale, il cui rischio operativo è posto interamente a carico del Partner Privato; il valore

del canone così definito dovrà essere recepito nel Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dai concorrenti in sede di gara;

Ritenuto, date le suddette premesse, di dover procedere all'approvazione del *Capitolato speciale per l'affidamento della gestione del servizio nido d'infanzia "Il Nido" nel Comune di Borghi per il periodo 01/09/2026-31/08/2030*; (All. A) composto da n. 45 articoli e del *Progetto di Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Borghi (FC)* (All. B), al fine di dare corso agli adempimenti successivi per giungere all'affidamento del contratto;

Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli adempimenti amministrativi, per quanto di sua competenza, necessari ad affidare in concessione la gestione dell'asilo nido comunale "Il Nido" per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030, di cui agli artt. 177 e segg. del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che, a mente dell'art.192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete al responsabile del procedimento attivare le procedure per la scelta del contraente mediante l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto il presente atto di propria competenza ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la previsione della durata della Concessione della gestione del servizio nido d'infanzia "Il Nido" nel Comune di Borghi per una durata di 4 anni dal 1.09.2026 al 31.08.2030 in ragione della redditività del progetto a favore del soggetto concessionario, sulla base di quanto esposto nel piano economico finanziario;
3. Di approvare, come in effetti approva, il *Capitolato speciale per l'affidamento della gestione del servizio nido d'infanzia "Il Nido" nel Comune di Borghi per il periodo 01/09/2026-31/08/2030*, (All. A) e il *Progetto di Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Borghi (FC)* (All. B) entrambi da far parte integrante il presente provvedimento, al fine di dare corso agli adempimenti successivi per giungere all'affidamento del contratto;

4. Di approvare i seguenti indirizzi per l'affidamento dei servizi di cui in premessa:
- ☐ Affidamento del servizio in concessione ai sensi dell'art. 187 D.lgs. 23/2023, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030, con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 108 e 130 del D.Lgs. 36/2023, alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti parametri per la valutazione dell'offerta: 80/100 punti massimo alla componente tecnica e 20/100 punti massimo alla componente economica;
 - ☐ al fine di garantire l'accessibilità economica del servizio, applicazione dei seguenti importi massimi per le rette mensili di frequenza (al lordo di eventuali pasti, se previsti come quota a parte, o altre voci accessorie), che fungeranno da base d'asta per l'offerta economica:
 - Fascia TEMPO PIENO (fino alle ore 16:00): € 600,00/mese (IVA esclusa);
 - Fascia PART-TIME (solo mattina): € 500,00/mese (IVA esclusa);
 - ☐ Il Concessionario dovrà provvedere in proprio - senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale - alla riscossione delle rette di frequenza versate dalle famiglie che usufruiscono del servizio;
 - ☐ Garantire la qualità attuale del servizio, anche attraverso un adeguato contesto socio-educativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitivi, valorizzando le originali identità individuali;
 - ☐ prevedere e valorizzare la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;
 - ☐ Promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo qualificato, la presenza di un coordinatore pedagogico e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli adempimenti amministrativi, per quanto di sua competenza, necessari ad affidare in concessione la gestione dell'asilo nido comunale "Il Nido" per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030 di cui agli artt. 177 e segg. del d.lgs. 36/2023;
6. Di dare atto che la gestione della relativa procedura di gara sarà affidata alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione Rubicone e Mare sulla base della convenzione rep. n. 65 del 30.12.2014;
7. Che il concessionario verrà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera del Codice dei contratti;
8. Di precisare che trattandosi di concessione di servizio, disciplinata dagli artt. 177 e segg. del D.lgs. n.36/2023, i rischi operativi sono trasferiti interamente in capo al concessionario;
9. Di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del Dlgs n.36/2023 e s.m.i., è il dott. Nicola Pinto;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on line e sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al fine di dare immediato avvio alla procedura di gara

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni